Soluciones Test – Tema 8
Ayuntamiento de Benicàssim

1. **D** — Art. 149.1.18ª CE: Asigna al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen local.
2. **B** — Art. 137 CE: Establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
3. **C** — Art. 140 CE: Garantiza de forma expresa la autonomía municipal y les reconoce personalidad jurídica plena.
4. **B** — Art. 11.2 LBRL: Consagra como elementos constitutivos esenciales del municipio el territorio, la población y la organización.
5. **B** — Art. 1.1 LBRL: Define a los municipios como las entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana.
6. **B** — Art. 20.1.a LBRL / Art. 35 ROF: Impone la existencia obligatoria del Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno en la totalidad de los Ayuntamientos.
7. **B** — Art. 20.1.b LBRL: La Junta de Gobierno Local es de existencia preceptiva en municipios con población superior a 5.000 habitantes.
8. **C** — Art. 20.1.b LBRL: En municipios de población inferior a 5.000 habitantes, solo se constituirá si lo dispone el ROM o lo acuerda el Pleno.
9. **C** — Art. 116 LBRL: La Comisión Especial de Cuentas resulta imperativa en la totalidad de los municipios españoles.
10. **B** — Art. 132 LBRL: Obligatoria en municipios del Título X (Gran Población) y donde lo acuerde el Pleno por mayoría absoluta o prevea su ROM.
11. **B** — Art. 196 LOREG: Si nadie alcanza mayoría absoluta, queda proclamado el concejal que encabece la lista más votada en las elecciones.
12. **B** — Art. 196 LOREG: Los empates entre candidaturas más votadas popularmente se resuelven mediante sorteo.
13. **B** — Art. 21 LBRL: Dirigir, inspeccionar e impulsar obras y servicios es una competencia delegable del Alcalde.
14. **C** — Art. 21 LBRL: Convocar y presidir el Pleno y la Junta de Gobierno Local tiene carácter estrictamente indelegable.
15. **C** — Art. 22.4 LBRL: La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento es una competencia plenaria delegable.
16. **B** — Art. 22 LBRL: La aprobación de la plantilla de personal, la RPT y las retribuciones es competencia indelegable del Pleno.
17. **B** — Art. 23.1 LBRL: La Junta de Gobierno Local se integra por un número de concejales no superior al tercio del número legal corporativo.
18. **B** — Art. 23.3 LBRL: Los Tenientes de Alcalde se nombran libremente por el Alcalde de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local.

19. **B** — Art. 23.3 LBRL: Corresponde a los Tenientes de Alcalde sustituir al Alcalde en casos de vacante, ausencia o enfermedad.
20. **B** — Art. 20 LBRL / Art. 124 ROF: Tienen por objeto el estudio, informe previa de asuntos al Pleno y seguimiento de la gestión.
21. **C** — Art. 126 ROF: Los dictámenes de las Comisiones Informativas revisten carácter preceptivo salvo supuestos de urgencia.
22. **B** — Art. 116 LBRL: Debe examinar e informar la Cuenta General antes del 1 de junio de cada ejercicio.
23. **A** — Art. 43 ROF: Comprenden dirección interna y gestión del servicio, pero excluyen emitir actos con eficacia frente a terceros.
24. **B** — Art. 121 LBRL: Ámbito obligatorio: municipios de más de 250.000 hab. y capitales de provincia de más de 175.000 hab..
25. **C** — Art. 127 LBRL: En Gran Población, la Junta de Gobierno Local ostenta competencias ejecutivas propias reconocidas por ley.
26. **B** — Art. 130 LBRL: Tienen la condición de órganos directivos los coordinadores generales, directores generales, Asesoría Jurídica, Secretario del Pleno e Interventor.
27. **C** — Art. 128 LBRL: Resulta obligatoria la creación de Distritos como órganos territoriales de gestión desconcentrada.
28. **B** — Art. 131 LBRL: El Consejo Social del Municipio es el órgano consultivo de participación económica y social.
29. **B** — Art. 74 LBRL: Pasan a la situación de servicios especiales en sus administraciones de origen.
30. **B** — Art. 74 LBRL: Se garantiza su permanencia en el centro de trabajo prohibiendo traslados obligados o concursos forzosos.
31. **A** — Art. 75 LBRL: Perciben retribuciones fijas y son dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.
32. **B** — Art. 75.3 LBRL: Corresponden exclusivamente a aquellos miembros sin dedicación exclusiva ni parcial.
33. **C** — Art. 75.4 LBRL: Todos los miembros corporativos tienen derecho a ser indemnizados por los gastos efectivos derivados del cargo.
34. **B** — Art. 75.5 LBRL: Deben publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en el tablón de anuncios de la Corporación.
35. **B** — Art. 75.7 LBRL: Formulada en cuatro momentos: antes de la toma de posesión, al cesar, al finalizar el mandato y cuando cambien hechos.
36. **B** — Art. 75.7 LBRL: Se inscriben en el Registro de Actividades y en el Registro de Bienes Patrimoniales.
37. **B** — Art. 77 LBRL: La solicitud de acceso a la información debe resolverse motivadamente en el plazo de 5 días naturales.
38. **B** — Art. 77 LBRL: Al transcurrir 5 días naturales opera el silencio administrativo positivo, entendiéndose concedida.

39. **B** — Art. 77 LBRL: Obligados a facilitar información directa ante resoluciones dictadas u órganos de los que formen parte.
40. **B** — Art. 23 ROF / Art. 73 LBRL: Se constituyen dentro de los 5 días hábiles siguientes a la sesión constitutiva del Ayuntamiento.
41. **B** — Art. 73.3 LBRL: Prohibido destinar dotaciones al pago de remuneraciones de personal o adquisición de activos fijos patrimoniales.
42. **B** — Art. 73.3 LBRL: Adquieren la condición de miembros no adscritos.
43. **B** — Art. 73.3 LBRL: Sus derechos no pueden ser superiores a los originarios ni ser nombrados para cargos discrecionales que supongan mejora económica o política.
44. **B** — Art. 70.1 LBRL: Establece la regla general del carácter público de las sesiones plenarias.
45. **B** — Art. 70.1 LBRL: Puede ser secreto cuando afecte a derechos fundamentales (art. 18.1 CE) mediante acuerdo por mayoría absoluta.
46. **B** — Art. 69.2 LBRL: Salvaguarda el mandato representativo irrenunciable de los miembros integrados en la Corporación.
47. **B** — Art. 70 bis.2 LBRL: Legitimados los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales.
48. **B** — Art. 71 LBRL: Corresponde en exclusiva al Alcalde la propuesta y convocatoria formal de la consulta.
49. **B** — Art. 71 LBRL: Exige propuesta del Alcalde, mayoría absoluta plenaria, autorización estatal y versar sobre competencia local propia (sin Hacienda).
50. **C** — Art. 71 LBRL: Quedan categóricamente excluidos todos los asuntos relativos a la Hacienda local.